

TurboScribe Recording (13/09/2025, 13:04:33)

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.

(0:05 - 29:31)

การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไทย 2475 ก็คือเรื่องที่เราเรียน 2475 มันเกิดขึ้นมาจากกลุ่มไหนใช่ไหม? มันจะมี 7 ไม่ก็ 9 ได้เป็นหลักหลักในหนังสือเรื่องนี้เขียน 7 แต่ว่าบางทีมันจะขึ้นว่า 9 ก็จะมีคนเพิ่มเติมเพิ่มอันด้วย 7 ไม่ก็ 9 ไหน? ต้องจำชื่อไหม? ควร จำคนที่สำคัญก็ได้ จำง่าย ๆ ก็ปีติพนมยงค์ ปีติพนมยงค์ อ.พีบุญสงคาม แล้วก็ประยูณ พ.มาระมุนต์ พ.มาระมุนต์ ภูอยากรู้มากเลยว่าไอ้ปอข้างหน้าของอ.พีบุญสงคามคืออะไร เขาชื่อแปลก แล้วทำไมเขาถึงใส่ชื่อเร็นชองเขา เป็นป. เขาชื่อแปลก เขารู้สึกว่าเขาแปลกแล้วว่ามันแปลก ก็เลยชื่อ ป. ดีกว่า อ้ายเยอะ แปลก ใช่ไหม? ป. ดูดีกว่า เยอะ ป. เขาไม่ได้แนะนำสกุลของพีบุญสงคาม เขาชื่อ คิดตสังกะ คิดต่อศักดิ์แล้วเปลี่ยนเป็นคุณหรือเปล่า ใช่ ถึงเป็นกุก็เปลี่ยนเหมือนกัน เพราะมันเรียกยาก โอเค คือ 7 คนเนี่ย ที่สำคัญมี 3 นะ 7 คนเนี่ย ศึกษาอยู่ที่ ปารี ฝรั่งเศส เอ๊ย มึงยกอย่างให้ 3 คน ที่เกิด แต่ว่าทุกคนเลยนะ 7 คนเนี่ย ศึกษาอยู่ที่ ก็คือเขาไปเรียนที่ต่างประเทศ มีแบบฝรั่งเศส สวิสแลนด์ อะไรอย่างเงี๊ยะ ซึ่ง 7 คนเนี่ย มีอุดมการณ์ทางการเมืองก็คือเป็น Political Perspective ของเขา เป็นแบบ Ideology เขา เป็นแนวของหัวก้าวหน้า หัวก้าวหน้าในสมัยนี้ คือใครบ้าง ก็ยกตัวอย่างเช่น พักสม อันนั้นคือหัวก้าวหน้า ก็คือฝั่งซ้าย ที่กูให้จำ 3 คนเนี่ย เพราะว่าอะไร เพราะว่า 2 คน ปีติพนมยงค์ กับ อ.พ.คุณสงคาม เป็น นายกรัฐมนตรีไทย ทั้งคู่ แล้วก็ ราชบุณย์ พัทธระมณตรีเนี่ย เป็นคน แบบคนเก่า ทะเลทางทหาร อะไรอย่างเงี๊ยะ อะไรอย่างเงี๊ยะ ก็คือเป็นหัวโจกอะ ภูถามนิดนึง ฝั่งซ้ายอะ คือ ก้าวหน้า ฝั่งขวา คอนเซอร์โวกัฟ อิม อิม แล้วอย่าง ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา ของนาซี นายเรียกว่าอะไร ก็เหมือนกัน จริงๆ จริงๆ ต้องเรียกอย่างนี้ว่า ฝั่งซ้ายของฝั่งขวา จากที่เราเข้าใจคือ เราจะชอบคิดว่า ฝั่งขวา คือ คอนเซอร์โวกัฟ ฝั่งซ้าย คือ ต้องแปลกันเป็นแปลง ซึ่ง เราคิดแบบนี้ก็ได้ว่า ฝั่งขวา คืออะไรที่ รัฐเป็นอยู่แล้ว ก็คือ สมมติ คงเดิมให้มันเหมือนเดิม ถ้าสมมติ เราไปคอนเทคในของ ยกตัวอย่าง เช่น เอ่อ คอมมิวนิส สำหรับคอมมิวนิสเนี่ย ฝั่งขวา คือ คงอยู่เป็นคอมมิวนิส ฝั่งซ้าย คือ จะเปลี่ยนรอบรอบ จากคอมมิวนิสเป็นอย่างอื่น อะไรแบบนี้ ก็คือ ไม่จำเป็นว่าจะจะเป็น ทางไหน แต่ของเขาเปลี่ยน ซ้าย คือ เปลี่ยน ฝาคือ เหมือนเดิม ก็อย่าง ไอ้ชาลีเคื่องก็ อ้อ ที่นี่โดนยิงไป อันนั้นคือ เป็นฝั่งขวา พอเป็นสีทำ เลย์โดนเก็บ ใช่ แต่ถ้าเราเอาชาลีเคื่องเนี่ย ไปไว้ในประเทศที่ เขามีระบอบอย่างนั้นอยู่แล้ว ไม่ใช่ มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ระบอบอื่น ระบอบอื่นที่เป็นของเขาไม่เหมือนชาลีเคื่องเลย ชาลีเคื่องก็จะเป็นฝั่งซ้ายทันที ใช่ ซึ่ง มีเป้าหมายยังงี้ ใช่ไหม มันมีความคิดร่วมกันอะไรอย่างเงี๊ยะ ประยูณพระหมอนมุนต์ก็ทราວไว้ในหนังสือ การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ก็คือ พอทำทุกอย่างเสร็จแล้ว พวกเขาคิดเป็นรายละเอียดขึ้นมา เขาบอกว่า ความหมายในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยยึดหลักประชาธิปไตย ก็คือเป็นประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญ เป็น เป็นพันักโค ซึ่งที่ประยูณพระหมอนมุนต์พูดมา มันมีอะไรที่เราพอจะแบบ คาดดาวได้ เช่น เขาบอกว่า เยี่ยงอารายะประเทศ เป็นรากฐานที่จะสร้างความรุ่งเรืองและมั่นคง ก็คือ เขาได้ inspiration มาจากประเทศที่ พัฒนาแล้ว จาก western มา ที่เขาเทียบกับข้างนอกว่า อารายะประเทศก็คือมี อารายะธรรม ซึ่ง สร้างความรุ่งเรือง มั่นคงและประกัน เสถียรภาพของประชาชน ก็คือเป็นข้อหลักของ สิ่งที่เขาอยากจะทำ ให้มันมีความรุ่งเรือง มั่นคงและก็มีเสถียรภาพ และก็พอเขาไป รวบรวมสมาชิกเพิ่มขึ้นนับนี้ นั่น ก็ตั้งชื่อกลุ่มเขาว่า ชณะราศดร โดยมีทั้งหมด 99 คน อาจจะไม่ต้องจำเลขที่เลื้อมาก จำแค่ว่ามี 59 คน ก็คือมี ใน 99 คนเนี่ย มีทหารบก 32 นาย ทหารเรือ 21 นาย คนละเรียน 46 นาย จะสังเกตได้ว่า 46 จะเห็นได้ว่าจากที่กูเคยพูดไปเรื่องของการปฏิวัติ ที่กูบอกว่า บุคคลที่ขึ้นมาทำการปฏิวัติ ต้องเป็นคนที่มีศึกษามาดี ส่วนใหญ่จะเป็นทหารหรือคุณหน้า เพราะว่ามันต้องมี มันสมอง ไม่ใช่พวกคี่เยส ของพี่เต๋ๆ ข้างหลังเลย 21 นาที่ ถ้ามันอยากเห็นชื่อก็ เตียวพมไม่จำหรอกนะ เยอะมาก ที่จริงหลักๆก็จะเป็นของทาง ฝ่านบปะเพราะว่าคนดังก็อยู่ทางบก เยอะมากใช่ เขาก็จะแบ่งคนอะไรเงี๊ยะ แบบ อย่างที่บอกว่ามันมี 7 คน 9 คน ตอนแรกใช่ไหม แต่ละคนก็จะมี สโพล์ของตัวเองเช่น มันจะมี พ่อโหยทิน เคยอยู่ในสโกล์ที่เอสันทำ ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าสายทางบก สีนกะมุนนาวัน เป็นสายท่าหาเรือ พวกคอกหลักๆ ปีติพนมยงค์ เป็นสายพระเรื้อน ซึ่งเราจะมาคุยถึงเรื่องสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกัน ว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้น ทำไมเขาถึงเบียดยักษ์ขึ้นมา ทำการปฏิวัติ โอเค คือเขาไป ต่างประเทศมา อารายะประเทศมันต้องเป็นแบบนี้ ประเทศไทยเราล้าหลังแล้ว ตอนนั้น มันเกิดสงครามโลกครั้งที่

หนึ่งขึ้น แล้วมันจบ หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบ มันเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง การเมือง ที่เพี้ยนมาก ตอนทีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบ หลายๆประเทศเลย ผังยุโรปคอเวสตัน เปลี่ยนเป็น ประชาธิปไตยกันหมดแล้ว เขาเลย คาดหวังว่าประเทศของเรา บนจะเปลี่ยนตั้งนานแล้ว เขาก็เลยเริ่ม อยากกระบด ไม่ใช่กระบด เพราะว่าเขาไม่ผ่าน อยาก เปลี่ยนแปลงประเทศเรา ซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นแบบนี้ ก็คือกลุ่มกระบดรอส ร้อยสามสิบ ก็อย่างตอนนั้นที่แบบ เคมไป แล้ว อันที่สองคือเรื่อง เศรษฐกิจตกต่ำ เศรษฐกิจตกต่ำนี้มาจากอะไร มาจากการที่ประเทศเรขาดดุล ทางการค้า ขาดดุล คืออะไร มันจะเป็นดุกับขาดดุล คล้ายๆทุกคำว่า ทำไรกับขาดทุน ดุลในที่นี้มาจากการที่ แบบ มันเหมือนกับ มึงนึกถึงมี รายจ่ายกับรายรับ ขาดสมดุลคืออะไร รายจ่ายมากกว่ารายรับ ประเทศเราเงินไหลออกนอกประเทศ เป็นอันเดียวกับเฟ ตการณ์นี่เลย ประเทศเรามีรายจ่าย มากกว่ารายรับ ทำให้ขาดดุลทางการค้า เงินก็ไหลออกไปเรื่อยๆ ประเทศก็เริ่มไม่มี ตัวงค์ เกิดดุลเกินเข้ามาในประเทศ ก็ไม่ดี ก็ใช่ จะเห็นเกินดุลก็เช่น เกือบไม่มีประเทศไทย เราอาจจะนับได้บางประเทศ เช่น อเมริกาอาจจะเกินดุลไทย เพราะอเมริกาขายของให้เราเยอะ ระหว่างเราอิมพอให้เขาน้อย เขาได้กำไรเหลือแหละ โอเคคือ ตอนที่เกิดสถานการณ์เศตศิกิต tok tap ตอนนั้นปะ ภาพพิสดมเดชฯ ทก กราคชจ่อยู่หัว มืออกหน ธนบายแก้ภัย ให้ กษั ยานอายุ คระราชการเร็วก่อกำหนด กระคือ ตัด ตัด caution เร็วขึ้นก็ใช่ ตัด causeเข้าเสมอ ก็แบบมิงก็ออกไปเร็วๆ เมื่อกู จะได้ไม่ต้องจ่ายมิง ก็คือยังต้นทุณคงให้น้อยลง อีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มภาษีอากร ที้นคนก็ลุกค้อูก่อการทำงานก่อนกูก็ ไม่มีตัวงค์ กูต้องจ่ายภาษีPREVET ก็เป็นชนกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจ - ข้าวศีลอากรประสาทเก็บอะไรวเนี้ย? ไม่ถามถาม ดีๆ แคะ ฮ้าว มันคือแคะ ก็คือแคะเลย ok ใจๆ ใครนำเอง ตัวเองไม่มีเขาอีกละนะ อีกอย่างหนึ่งคือ หลังจาก สงครามโลกครั้งแท่เงึงเนีย มันมีการล่าอนานิคมทางกันเมืองและเศตรกิจ อืม เช่น อะไร เช่น ช่วงนั้นปะ มันมีคนหากำนา จเยาะๆมากมาย อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา ญี่ปุ่น เขายยายอำนาจอุดมการณ์ทางการเมือง ก็คือ Share Political View ขยายอำนาจอุดมการณ์ เป็นอุดมการณ์ เป็นวิวของเขา ขยาย พร้อมกับอะไร พร้อมกับว่า เขาล่าอนานิคม เขาไป ยึดประเทศนู่นนี่มา แล้วเขาเอาสินค่าพวกนี้ เอาพวกโอเกมเหล่านี้ เอามาขยาย เอามาเข้าไปในระบบ ที่มันเป็นเศรษฐกิจ เราก็ ขาดพุน ขาดหนุนไปเรื่อย ๆ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ และก็ประชยาอากาศการเมือง ที่เราได้รบเขาเข้ามา จริง ๆ หลังจากนั้น ไม่ว่ายจะมีอะไรแล้ว มันก็เป็นเรื่องของวันไหนเกิดอะไรขึ้น อะไรอย่างเจีย ในนี กูไม่ได้มากไว้เพราะว่ามันเยอะมาก ก็จำง่าย ๆ ก็คือ เจ้าเรียกทหาร ไว้ 99 คนเนีย เจ้ามารีคุมมาอย่างไร พวกคนไม่รู้ไอ้โน๋เอ๊เน เจ้าทำตามคำบัญชา และเจ้าก็มารวม ตัวกันหน้า ที่นั่งอนันตะสมาคม เจ้าประชุมรูปส่งมา และเจ้าก็ โอคช่วงั้นรชาการที่ อะไรวะ 7 รายการที่ 7 เนี่ย หัวหิน ตอนนั้นเค้าอยู่หัวหิน แล้วเขาก็เลยเข้าไปยึด โดยที่ ตามการปฏิวัติ อย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีการเสียเลือดเสย เนื้อ คณะราษฎรก็ ยึดถือหลักที่ว่า เราจะปฏิวัติกันนะ แต่เราจะไม เสียเลือดเสยเนื้อ เราจะไม่ระเบิด บุ่มบ้ากัน แต่ก็เอาจ ถ้าง เอาอะไรไปคู่ ให้เค้าฟัง เอาแต่ถ่าอย่างนี้ กรณีปฏิบัติ มันไม่น่าจะเป็นการปฏิบัติ ของปฏิวัติเค้าใช้ธรรมหารเป็นหลัก ก็ คือใช้เป็นธรรมหาร ต้องเรียกออย่างนี้ว่าปฏิวัตินี้ปรัฐภาหรร รัฐภาหารคือการ เข้าไปยึดอำนาจทางการเมือง ก็คือขึ้นไป เป็นโคเบอร์แมนแก่แทน ไม่ได้เปลี่ยนระบอบการปฏิวัติ ปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการปฏิวัติ เปลี่ยนระบบทั้งหมดเลย พอเค้าเอา รถถัง ไปที่หน้าอาณาตราสมภาพ พร้อม กับ เอาพวกครอบครัวราชวงมาเป็น เป็นฮอสเตจ คำสั่งจดหมายไปให้นักราขที่ 7 ที่อยู่หัวหินตอนนั้นว่า คุณกลับมาเล่นเถละครับ นามิยะ นามิยะ ครอบครัวมิงอยู่กับกุมหมดแล้วนะ นามิยะ นามิยะ นักราชที่ 7 ท่านก็กลับมา แล้วก็บอกว่า เดียวผมเส้นให้ แต่มขออ่านรัฐธรรมนูญที่คุณเขียนก่อน ก็คือ จริง ๆ ประเทศไทยอยาก ที่จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ ไม่ให้เป็นระบอบนี้นั่นแหละ ต้องเรียกว่าตั้งแต่รายการที่ 5 รายการที่ 6 แล้ว ช่วงนั้น ขอย้อน กลับไปก่อนที่จะเกิด 2 ซิสเอส 5 ก่อน เป็นรายการที่ 5 รายการที่ 6 มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า เมืองจำลองประชาธิปไตย ดูสิหรธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย ดูสิหรธานีคืออะไร มิ่งคิด่ง่าย ๆ ว่ามันคือ บอร์ดเกมขนาดเท่าโต๊ะ สำหรับราชวงและ คุณนาง ทำโมถูกถึงบอกว่ามันเหมือนบอร์ดเกม เพราะว่ามันคือบอร์ดเกมเลย มันจะเป็น นึกถึงสภาพโด้หนึ่งนะ แล้วมัน จะมีตุ๊กตู้นี่นี้เป็นโมเดลเล็กๆ เป็นที่ให้ลองของ รายการที่ 6 มั่ง ท่านก็บอกกับคุณนางต่างๆว่า สมมุติมิงเป็นคน นาง กุเป็นรายการที่ 6 มีชันเป็นคนนาง ไอ้มคุณอยู่บ้านนี้จะเวย์ ชันคุณอยู่บ้านนี้จะ เดี่ยวผมก็จะไปเล่นอยู่บ้านนี้เหมือนกัน แล้วเราจะมาจำลองประชาธิปัตย์กันในนี้กัน ก่อนจะออกมาใช้จริง ซึ่ง ในช่วงของตอนที่นั่นที่กำลังอยู่ที่ดูสิหรธานี โอเคคือ คงการของการของการของการของการของการของการของการของการของการของการของการของการของการของท่านอยากเปลี่ยนมานานแล้วเพราะว่ารรัชการที่ 5 ท่านก็เรียนที่ยอรมัน ก็เรียนที่ต่างประเทศจริงๆ ถ้าถ้ามิ้งสังเกตนะข้างหน้าน้านนตรา สมาคมนาสเสนนันเรียนตามแบบเยอรมันเลยจริงๆ ท่านอยากจะเปลี่ยนนานแล้ว แต่ว่าท่านรู้ว่าประเทศไทยเรายังไม่ พร้อมสำหรับเรื่องนี้ ทีนี้พอมีกะ โอเค คือเขาทำการปฏิวัติขึ้นปุ่นั้นนัน เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ให้รายการที่ 7 ขึ้นต่อ

มี้ ราชการที่ 7 ก็มาอ่านแล้วก็บอกว่า เฮ้ย ไอ้เขียนมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ย ไอ้เขียนมันคอมมิวนิสต์ เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่กลุ่มคณะรัฐธรรมนูญเขียนเนี่ย จริงๆคนที่เขียนมีคนเดียวก็น่าไม่ได้อะไร แต่ที่เขียนนะ มันมีการขัดแย้งกัน มันมีคำที่สื่อถึงการเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในนั้น ท่านก็เลยไม่โอเคให้ไปแก้ไข ซึ่ง โอเค ตัดนู่นตัดนี่ไปเรื่อยๆ ท่านก็ยอมเซ็นแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ ซึ่ง โอเค ขอเสริมอีกนิดนึงว่า ที่ถูกบอกว่ามันมีคำที่สื่อถึงการเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในนั้น มันคือเรื่องของการเมืองในของคณะราษฎรอีกทีหนึ่ง คนนำของคณะราษฎรก็มีการตีกันเกิดขึ้นบ่อย ก็คือ... นี่ไง แปลกพิบูรณ์สงครามพระยามรณะนิธิธรรม คือเขาก็มีปัญหาเรื่องการเมืองในอุดมการณ์ทางการเมืองของเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ก็มีคนที่ยากปกครองประเทศไทย หรือว่าเปลี่ยนประเทศไทยนะ ให้เป็นในแนวประชาธิปไตย แล้วก็มีคนที่ยากให้เปลี่ยนไปในแนวคอมมิวนิสต์ เขาก็เลยตีกัน โอเค ขอบอกเข้าไปเรื่อยๆ เพราะว่าไม่น่าสำคัญ เพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้สอน โอเคเราเข้าไปเรามาพูดถึงรัฐธรรมนูญ ชาธิปไตย เราจบ 2475 แล้ว เรามาหลัง 2475 เลย ดูนะเนี่ย เดี่ยวตอนนี้เราจะพูดถึง โอเคความหมาย ประวัติรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ รัฐสภา อำนาจอธิปไตย รูปแบบการปกครอง เราเริ่มจากอย่างแรกก่อนว่า ความหมายของรัฐธรรมนูญคืออะไร อันนี้มาเป็นภาคความหมายของรัฐธรรมนูญ กลับมาในส่วนของการศึกษา เหมือนเดิม โอเค เวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญ เราจะมีความว่ารัฐธรรมนูญ และกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถูกไหม รัฐธรรมนูญภาษาอังกฤษคือ Constitution รัฐธรรมนูญคืออะไร มันคือกฎหมายที่เป็นรากฐาน ของกฎหมายต่างๆ กฎหมายรากฐานของประเทศ ก็คือกฎหมายที่กว้างที่สุด ที่เป็นเสาเข็มเลย ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ย เป็นกฎหมายที่ทำให้เกิดกัน ขอตีสถาบันกันเมืองบางต่าง เช่นไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ นิติบัญญัติ อำนาจอธิปไตย ทุกคนต้อง มาจากรัฐธรรมนูญเท่านั้น ก็คือทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมด ถึงมาจะเป็นกระดี่ ก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ โอเค เดี่ยวเราคุยเรื่องสถานะของรัฐธรรมนูญ ว่ามันคืออะไร ลักษณะสำคัญของมันคืออะไร อย่างแรกคือเรื่องของสถานะ เดี่ยวลักษณะสำคัญของมันจะมีอยู่ 3 อัน เดี่ยวเราเริ่มจากอันแรกคือ ลักษณะก่อน ลักษณะของรัฐธรรมนูญคืออะไร มันคือกฎหมายสูงสุดอย่างที่เราบอก ซึ่งมันมีคำอธิบาย มันมีหลายวิธีที่บอกมากเลยว่า ทำไมรัฐธรรมนูญถึงเป็นกฎหมายสูงสุดได้ อันแรก คำอธิบายแรกเลย คือในเชิงอุดมการณ์ เสรีนิยมประชาธิปไตย ที่ว่าอยู่ทั้งคำว่า เสรีนิยม เสรีนิยมประชาธิปไตย คำอธิบายนี้บอกว่าจะไร เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญที่มันเป็นกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดได้ เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคม หรือโซเชี่ยลคอนแทรค ก็คือ เป็นสัญญาที่ทุกคนตกลง ร่วมกันว่าจะปฎิบัติกัน ในการปกครอง ทุกคนตกลงแล้ว เป็นคอนแทรคของประชชน ทั่วประเทศว่าเราจะอยู่ใต้อันนี้ มันถึงเป็นกฎหมายสูงสุด อันนี้คือในเชิงอุดมการณ์เสรีนิยม อันที่สอง มันเป็นคำอธิบายในเชิงของ ขบวนการการตรารัฐธรรมนูญ ขบวนการหรือขบวนการ กระบวนการ ในการตรารัฐธรรมนูญ กระบวนการในการเกิดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขาบอกว่า รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิด แตกต่างกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายทั่วไปเนี่ยจะเกิดจาก รัฐสภา อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ แต่รัฐธรรมนูญเนี่ย มีเป็นกระบวนการพิเศษ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม คือฟังเสียงจากประชาชนในการทำ มันถึงเป็นกฎหมายพิเศษ และนี่คือคำอธิบายในเชิงของกระบวนการในการทำ ก็คือเป็นกฎหมายที่ประชากรทั่วประเทศเห็นด้วย มันก็จะไป สอดคล้องกับอันแรกที่เป็นอุดมการณ์ คำอธิบายที่สามคือ ในเชิงอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญ อันนี้เนี่ย คำอธิบายนี้บอกว่าจะไร เขาบอกว่าอำนาจในการกระตั้งองค์การทางการเมือง ที่จัดให้มีรัฐธรรมนูญสูงสุด มีอยู่ก่อน รัฐธรรมนูญ ถูกสร้างมาจากอำนาจที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ เป็นกระดี่ เป็นผู้นำคนแรก สร้างให้มันมีกฎระเบียบขึ้นมา ในอันนี้ เขาบอกว่าฟิสิกส์ของมันคือ มันไม่เคยมีอำนาจอะไร ที่มันมีก่อนหน้าอันนี้ ผู้สร้าง เป็นคนสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมา โคตรเลยนะผู้สร้าง กฎหมายอะไรเนี่ย ที่เรามีอยู่ปัจจุบัน ไม่เคยมีมาก่อนหน้ารัฐธรรมนูญ มันมีผู้สร้าง สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมา และอาศัยรัฐธรรมนูญในการสร้างอำนาจต่างๆเพิ่มขึ้นมา ในอันที่ 4 คือคำอธิบายสุดท้ายแล้ว เป็นในเชิงของเนื้อหารัฐธรรมนูญ เนื้อหาของรัฐธรรมนูญบอกว่า เขาใช้อำนาจในการสร้าง บริหารนิติบัญญัติ รุการ ความสุขขึ้นสูง ถ้าเกิดอำนาจในการการสร้าง เสมอรับเชื่อแปลว่ามีคนที่ขัดขวางรัฐธรรมนูญ แต่ว่าถ้ารัฐธรรมนูญบอกว่าคุณทำอันนั้นอันนี้ไม่ได้ กฎหมายอื่นๆก็ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ไม่เช่นนั้นจะเป็นกฎหมายไม่ได้ ไม่มีอะไรอยู่สูงกว่านี้แล้ว และการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ยากมาก ไม่เหมือนกฎหมายทั่วไป มันเลยเป็นกฎหมายที่อยู่มานาน ถ้าไม่ใช่ในประเทศไทย ประเทศไทยจะเปลี่ยนบ่อยมาก โอเค เดี่ยวเราจะกลับไปหัวข้อใหญ่ที่มันเป็นลักษณะสำคัญนะ ข้อที่สองคือเรื่องของลักษณะของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเนี่ย มันเป็นกฎหมายลายลักษณ์ ที่มันมีชื่อให้เห็นแตกต่างจากกฎหมายอื่นๆ เป็นลายลักษณ์ก็คือเป็นหนังสือนะ ซึ่งมันมีหลากหลายชื่อมากเลย ถ้าสมมติในไทยก็คือ ธรรมนูญการปกครอง ถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกา ก็จะเป็น Constitution รัฐธรรมนูญ ถ้าเป็นในเยอรมันเป็น Basic Law หรือคำว่า

กฎหมายพื้นฐาน มันถูกเรียก มันถูกใช้ชื่อหลากหลายมาก แต่ว่าตอนสุดท้ายมันก็คือกฎหมายสูงสุด รัฐธรรมนูญ ในข้อสุดท้ายเราจะพูดถึงเรื่องสารของรัฐธรรมนูญ สารของมันเนี่ย มันกำหนดกฎเกณฑ์ มันกำหนดกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ ว่าจะมีโครงสร้างยังไง เช่น ประเทศที่มีองครเป็นรัฐธรรมนูญ ขณะรัฐมนตรีและสาร ก็จะเป็นประเทศที่มีระบบรัฐธรรมนูญ ก็คือแบบประเทศเรา แต่ถ้าประเทศที่มีองครเป็นสภาประธานาธิบดีและสาร ก็จะเป็นแนวระบอบประธานาธิบดีแบบเช่นอเมริกา ก็คือในสารเนี่ย มันใช้อำนาจของรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ แต่ว่าจะใช้แนวระบอบไหน สามารถแตกต่างกันได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้น ๆ จะใช้ระบบไหนแล้ว ทีนี้ตอนที่พูดมามันมีเรื่องของรัฐธรรมนูญที่มันมีหลากหลายชื่อถูกไหม เราจะมาคุยกันเรื่องความแตกต่างของคำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitution Law กับ Constitution รัฐธรรมนูญ คือ Constitution Law เฉยๆกับ Constitution นะ มันแตกต่างกันอย่างไร เราจะคุยกัน คำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ Constitution Law เนี่ย มันคือกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในชื่ออะไรหรือรูปแบบไหน ก็คืออย่างที่พูดว่า Basic Law, Fundamental Law, Constitution อะไรพวกเนี่ย คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือสาวเข้มของประเทศ ซึ่งอันนี้พอมันเป็น Constitution Law มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรายละเอียดอะไร ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือออกมา มันจะเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีเขียน แต่ว่าถ้าเราพูดถึงแค่คำว่ารัฐธรรมนูญหรือ Constitution รัฐธรรมนูญเป็นชื่อกฎหมายชะพองจในการปกครองประเทศ เป็นรายละเอียดอะไร Constitution Law มันเหมือนไอเดียของกฎหมาย ว่าไอเดียกฎหมายนี้มันเป็นสาวหลักของประเทศ สมมุติกฎหมายนั้นชื่อว่า Basic Law ของอเมริกาของเยอรมัน Basic Law มันไม่ใช่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญก็จริง แต่ตามหลักการแล้วตามไอเดียของมัน มันคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นชื่อกฎหมาย ก็คือเป็นชื่อของกฎหมายเรา มันไม่จำเป็นต้องชื่อรัฐธรรมนูญก็ได้ เป็นชื่อ Basic Law ก็ได้ แต่มันก็จะไม่ใช่คำว่ารัฐธรรมนูญ มันจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพียงคิดแบบนี้ว่า ประเทศไหนที่มีหนังสือที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ ประเทศนั้นมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ประเทศไหนที่มีคำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญก็ได้ ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกกฎหมายรัฐธรรมนูญจะชื่อว่ารัฐธรรมนูญใช่หมดแล้วเรื่องนี้ เดี่ยวเราจะสลับไปนิดหน่อยเป็นประวัติความเป็นมารัฐธรรมนูญไทย ก็โอเค ความเป็นมาประวัติรัฐธรรมนูญไทยไม่นานมีให้พูดก็ 2475 นั่นแหละ โดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้ามึงอยากเห็นว่ามีที่เริ่มก็อันนี้ อีบ กับ 20 เริ่ม แล้วถ้ามัน อ้อ เดี่ยวมันเป็นเรื่องต่อไปที่จะพูดไว้ โอเค คือรัฐธรรมนูญมันมีเยอะมากเพราะอะไร เวลาเราเกิดการปฏิวัติ โอเคไม่ใช่ปฏิวัติ เกิดการ เปลี่ยนแปลงระบบ ไม่ใช่ ประยุทธ์จากเขา ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะ มันจะถูก จิกทิ้งของรัฐธรรมนูญ ก็คือทำลายรัฐธรรมนูญเก่าทิ้ง เพื่อที่จะเขียนอันใหม่เข้าเข้าไป เพราะว่าอะไร เพราะว่า มึงลองคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย ที่ไม่อยู่ก่อนหน้า มันก็คือกฎหมายที่บอกว่า มันไม่ควรจะมี พวกที่มันแบบ รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นถูกไหม มันคือกระดก คุณก็จิกทิ้ง พอจิกทิ้ง อ้าว มึงก็ได้คุยว่าเป็นกระดกไม่ได้ เพราะว่ามันไม่เคยมีคำว่ากระดกอยู่ ูกก็เป็นคนที่ถูกแล้ว ูกก็เขียนคนอื่นเป็นกระดกแทน นั่นคือยึดของและก็เปลี่ยนกฎหมายให้เป็นตามที่ตัวเองต้องการ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญ เบ้มเบ้มเลย แต่มันหมด 20 อัน ทำไมรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ได้เปลี่ยนบ่อยจัง เพราะว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้นบ่อย ใช่ว่าจริงๆรัฐธรรมนูญมันควรจะเป็นกฎหมายที่เป็นสาวเข้มหลักของประเทศ มันควรจะไม่เปลี่ยนบ่อย ไม่มีรัฐธรรมนูญแรกอย่างนี้ มันนับว่าเป็นของตอนที่ปรวารถเต็ม หลังมา 5 เดือนโดนรัฐธรรมนูญอาหาร ชักทิ้งเขียนใหม่ โอเค อันนี้นับพบ 30 นาทีแล้ว ูกอาจจะต้องกดหยุด

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.